

ტერიტორიული მთლიანობისა და თვითგამორკვევის საერთაშორისო

სამართლებრივი რეგულაციები

(საქართველოს მაგალითზე)

სოფო მღელაშვილი

სტუდ-ს ასოცირებული პროფესორი

XX

დღევანდელ რეალობაში, მომრავლებული ტერიტორიული დაეების ფონზე, ძალზედ აქტუალურია ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპისა და თვითგამორკვევის უფლების, ერთი მხრივ თანაარსებობისა და ურთიერთდამოკიდებულების და, მეორე მხრივ, მათი დაპირისპირებისა და ურთიერთგამორიცხვის პრობლემა. ხშირად ისმის კითხვა, რომელია უფრო პრიორიტეტული, თვითგამორკვევის უფლება ხომ არ მოდის წინააღმდეგობაში ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპთან? ამიტომ, საინტერესოდ მივიჩნიეთ გაგვეჩილა ორივე პრინციპის სამართლებრივი რეგულაციები საერთაშორისო სამართალში და ამასთან დაკავშირებით გაეროსა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიდგომები.

თვითგამორკვევის უფლება რეალურად სათავეს II მსოფლიო ომის შემდეგ იღებს. კონკრეტულად კი მას შემდეგ, რაც კოლონიებს მიენიჭა დამოუკიდებლობის მოპოვების უფლება. 1960 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ გამოსცა 1514(XV) რეზოლუცია, რომელიც ცნობილია კოლონიური ტერიტორიებისა და ხალხებისთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების დეკლარაციის სახელით, სადაც ნათქვამია, რომ „ყველა ხალხს აქვს თვითგამორკვევის უფლება; ამ უფლების ძალით ისინი თავისუფლად აწესებენ თავიანთ პოლიტიკურ სტატუსს და თავისუფლად უზრუნველყოფენ თავიანთ ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ განვითარებას“[1].

გაერომ ამ დებულებით:

- თვითგამორკვევის უფლება მიანიჭა ყველა ხალხს და გამონაკლისი მისი შეზღუდვის მიზნით არ დაუწესებია.
- მიუთითა, რომ თვითგამორკვევის უფლება ხალხს ანიჭებს აირჩიოს მათთვის სასურველი პოლიტიკური სტატუსი, ე.ი. სახელმწიფოებრივი მოწყობა, მართვადობის ფორმა და ა.შ.
- მდგრადი განვითარების მიზნით ხალხი თვითონვე ირჩევს და უზრუნველყოფს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული განვითარების გზას.

როგორც ჩანს, ამ დებულების ფართო ინტერპრე-

ტაციის შემთხვევაში ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება თვითგამორკვევისა და ტერიტორიული მთლიანობისა და სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის თანხედრასთან დაკავშირებით.

აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ არაერთი დოკუმენტი მიიღო, სადაც განმარტა თვითგამორკვევის უფლების არსი და შეეცადა გაეფართოებინა მისი შინაარსი. ესენია: გაეროს წესდება; გაეროს ადამიანთა უფლების პაქტი; ჰელსინკის დასკვნითი აქტი, 1970 წლის დეკლარაცია მეგობრული ურთიერთობების შესახებ და სხვა. 1966 წელს მიიღეს სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების, ასევე სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების შესახებ პაქტები. გვინდა მოკლედ მოვიყვანოთ თვითგამორკვევის უფლებასთან დაკავშირებით ის ძირითადი დებულებები, რომელიც ზემოაღნიშნულ დოკუმენტებშია წარმოდგენილი.

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების [2], ასევე სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების შესახებ [3] პაქტებს აქვს ერთნაირი შინაარსის ორი მუხლი:

1. ყველა ხალხს აქვს თვითგამორკვევის უფლება. ამ უფლებით ისინი თავისუფლად ადგენენ საკუთარ პოლიტიკურ სტატუსს და თავისუფლად უზრუნველყოფენ ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ განვითარებას.
2.
3. წინამდებარე პაქტის მონაწილე ყველა სახელმწიფომ, მათ შორის მათ, რომლებსაც აკისრიათ პასუხისმგებლობა არათვითმართველ და სამეურვეო ტერიტორიებზე, ხელი უნდა შეუწყოს და პატივი სცეს თვითგამორკვევის უფლებას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდების შესაბამისად.

გაეროს წესდების 1(2) მუხლის მიხედვით, გაეროს ერთ-ერთი მთავარი მიზანია „განავითაროს მეგობრული ურთიერთობები ერებს შორის ხალხის თანაბარუფლებიანობისა და თვითგამორკვევის პრინციპის პატივისცემის საფუძველზე, აგრეთვე მიიღოს სხვა შესაბამისი ზომები საყოველთაო მშვიდობის

განსამტკიცებლად”[4].

1970 წლის დეკლარაცია მეგობრული ურთიერთობების შესახებ ითვალისწინებს, რომ „თანასწორობისა და თვითგამორკვევის პრინციპი მოიცავს ყველა ხალხის უფლებას, გარედან ჩარევის გარეშე თავისუფლად განსაზღვროს თავისი პოლიტიკური სტატუსი და იღვწოდეს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული განვითარებისათვის”[5].

ჰელსინკის დასკვნითი აქტის თანახმად, თვითგამორკვევის უფლება არის მუდმივი და არაერთგვარადი უფლება. ამ ფორმულირებით თვითგამორკვევას ყველა ხალხი იყენებს [6].

როგორც ზემოთ მოყვანილ დებულებებში ვხედავთ ყველგან განმარტებულია, რომ თვითგამორკვევის უფლებით სარგებლობს „ხალხი”, მაგრამ არ არის განსაზღვრული რომელ ხალხს აქვს უფლება ისარგებლოს ამ უფლებით. ასეთი ზოგადი მიდგომა ხშირად იძლევა სასურველი ინტერპრეტაციის საშუალებას, რაც წინააღმდეგობაში მოდის თანამედროვე საერთაშორისო სისტემის ძირითად პრინციპებთან, როგორებიცაა ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. რაც მთავარია, არ არის დაკონკრეტებული ამ უფლების რეალიზაციის სამართლებრივი რეგულაციები.

საგულისხმოა და, ჩვენი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თვითგამორკვევის უფლება გულისხმობს ხალხის და არა ეთნიკური ჯგუფებისა და უმცირესობების თვითგამორკვევას. საერთაშორისო სამართალში უმცირესობების დასაცავად მოცემულია განსაზღვრება, რომელიც გულისხმობს მათ დაცვას დისკრიმინაციისგან. სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ პაქტის 27-ე მუხლი ითვალისწინებს: „იმ სახელმწიფოებში, რომლებშიც ეთნიკური, რელიგიური და ენობრივი უმცირესობები ცხოვრობენ, პირებს, რომლებიც ამ უმცირესობებს ეკუთვნიან, არ შეიძლება უარი ეთქვას, ამ უმცირესობების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად, ისარგებლონ თავიანთი კულტურით, აღიარონ თავიანთი რელიგია და შეასრულონ მისი რიტუალები, აგრეთვე ისარგებლონ თავიანთი ენით” [7].

როგორც ჩანს, აღნიშნული პაქტი, გამოყოფის თვალსაზრისით, თვითგამორკვევის უფლებას არ ანიჭებს უმცირესობებს. მათი უფლებების დაცვა მიზანშეწონილია განხორციელდეს საშინაო თვითგამორკვევით, ე.ი. კონკრეტული უმცირესობების ადგილსამყოფელ სახელმწიფოს შიგნით ისე, რომ არ დაირღვეს ტერიტორიული მთლიანობა. ამას ადასტურებს მეგობრული ურთიერთობების დეკლარაცია და გაეროს 1992 წლის დეკლარაცია უმცირესობების შესახებ. აღნიშნული დოკუმენტები

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას უმცირესობების უფლებების განხორციელებისას [8]. იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო ხელს შეუშლის მათ კულტურულ, რელიგიურ და ლინგვისტურ განვითარებას, მაშინ იქნება სამართლიანი ქვეყანაში მცხოვრებმა უმცირესობებმა და ეთნიკურმა ჯგუფებმა მოითხოვონ საგარეო თვითგამორკვევა.

თუმცა, მიუხედავად გამიჯვნის მცდელობისა, საშინაო და საგარეო თვითგამორკვევის ცნებებს შორის, სეპარატიზტი ლიდერები თავს იმართლებენ და იშველიებენ თვითგამორკვევის უფლებას, ხოლო სახელმწიფოთა დაცვას ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ხელშეუხებლობის პრინციპით. ჩვენი აზრით, ეს გამოწვეულია იმით, რომ დეკლარაციამ არ განმარტა რა იგულისხმება კულტურული, რელიგიური და ლინგვისტური განვითარებისათვის ხელის შეშლაში.

აქედან შეგვილია გაგაკეთოთ დასკვნა, რომ ეს ორგანიზაციები გაეროსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების სისუსტეზე მაინც მიაწვდებიან. მსოფლიო მოიცავს სეპარატიზმს და კიდევ უფრო საშიშ ფაზაში – აგრესიულ სეპარატიზმში გადაიზრდება აღნიშნული პროცესი, თუ საერთაშორისო თანამეგობრობამ ვერ შეძლო თვითგამორკვევის უფლების კონკრეტიზაცია. ვფიქრობთ აუცილებელია, გაერომ მკაცრად გამიჯნოს, ვის ეკუთვნის თვითგამორკვევა, როდის, რა ვითარებაში, რა სიტუაციებში უნდა მოვიდეს მოქმედებაში საშინაო და საგარეო თვითგამორკვევის სამართლებრივი და პოლიტიკური რეგულაციები, გარდა ამისა, გაეროს დონეზე, რა დოკუმენტის მიღება უნდა უსწრებდეს მას. ასეთმა არაერთგვაროვანმა მიდგომებმა თავის წვლილი შეიტანა საქართველოს წინაშე ისეთი პრობლემის წარმოქმნაში, როგორიცაა აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის მოთხოვნა დამოუკიდებლობის შესახებ და მათი რუსეთის მიერ აღიარება.

არ იქნება სამართლიანი თუ არ აღვნიშნავთ, რომ რუსეთმა ასეთი გადაწყვეტილებით დაარღვია საერთაშორისო სამართლის ყველა ნორმა – შელასა საქართველოს სუვერენიტეტი, შეცვალა სუვერენული სახელმწიფოს საზღვრები, დაარღვია სხვა სახელმწიფოს საშინაო საქმეებში ჩაურევლობის პრინციპი და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. რაც მთავარია, არ გაითვალისწინა პარიზის ქარტიის მოთხოვნა, რომ გამოიცხადებია „იმ წარმონაქმნების ცნობა, რომლებიც აგრესიის შედეგია” [9], თანაც მაშინ, როდესაც აფხაზეთთანაც და ე.წ. ოსეთთანაც ომში გადაზრდილ კონფლიქტებში თვითონ უშუალო მონაწილეობას იღებდა. ყველაზე მეტად კი ის არის საგულისხმო, რომ რუსეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს

წევრია, აღიარებული აქვს ყველა ზემოაღნიშნული დეკლარაცია და, აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვა ყველაზე მეტად მას მოეთხოვება. რუსეთს უნდა გაეთვალისწინებინა, რომ „საერთაშორისო სამართლის თეორიაში დომინირებს აზრი იმის შესახებ, რომ ახალი სახელმწიფოების წარმოქმნა და დედა სახელმწიფოებისაგან გამოყოფა არ უნდა იწვევდეს სამოქალაქო ომებს. ამასთან, არ უნდა არღვევდეს საერთაშორისო სამართლის ნორმებსა და თვით დედა სახელმწიფოს უფლებებს“ [10].

რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად ეკუთვნის აფხაზეთს და ე.წ. სამხრეთ ოსეთს თვითგამორკვევის უფლება, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ამ სეპარატისტულ რეგიონებში რეფერენდუმის ჩატარებამდე მუდმივი მოსახლეობის თითქმის 2/3 გამოძევებულ იქნა და ცხოვრობენ ლტოლვილის სტატუსით. მათ წინააღმდეგ განხორციელდა ეთნიკური წმენდა, რაც ფუნდამენტური უფლებების დარღვევაა საცხოვრებელ ადგილთან დაკავშირებით. ამიტომ, ეთნიკური წმენდის შედეგად დარჩენილ მოსახლეობაში ჩატარებული რეფერენდუმი ვერანაირად ვერ გამოხატავს აფხაზეთში და ე.წ. სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები ხალხების ნებას [11]. თუნდაც ეს ერთი მიზეზი ეყოფა იმის მტკიცებას, რომ მათი მცდელობა დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებაზე არ გამოდგება სამართლებრივ საფუძვლად და საბოლოო ჯამში ის უპერსპექტივოა როგორც სამართლებრივი, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით და დღეისთვის აღიარებული რეგულაციების სტანდარტებში არ ჯდება.

სამართლიანია, რომ „ხალხების თვითგამორკვევა უნდა ხორციელდებოდეს მოცემული სახელმწიფოს კონსტიტუციურ სისტემაში მონაწილეობის გზით, მისი ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის საფუძველზე. ამიტომ იყო, რომ ჩეჩნეთში კონფლიქტის დროს, რომელშიც უამრავი მშვიდობიანი მოსახლეობა დაიღუპა, დასავლეთის სახელმწიფოები რუსეთის კრიტიკისას ყოველთვის აღნიშნავდნენ, რომ ეს მაინც რუსეთის საშინაო საქმე იყო“ [12].

აქვე აღსანიშნავია, რომ აფხაზეთის და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარება რუსეთის მხრიდან დასავლეთისთვის სამაგიეროს გადახდას ნიშნავდა კოსოვოს პრეცედენტის გამო. იგი ერთ-ერთი იყო იმ სახელმწიფოთა შორის, რომელიც კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარებას ეწინააღმდეგებოდა და მიიჩნევდა, რომ შექმნიდა საშიშ პრეცედენტს მსოფლიოში.

დღემდე ეს საკითხი დავის საგანია და საზოგადოება ორად არის გაყოფილი: ერთნი კოსოვოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭებას მიიჩნევენ საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპის ერთა

თვითგამორკვევის პატივისცემად, მეორენი კი თვლიან ასეთივე ფუნდამენტური პრინციპის სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის უხეშ დარღვევად [13].

სამწუხაროა, რომ ამ საკითხებზე დღემდე საერთო კონსენსუსი არაა მიღწეული. ასეთი ორმაგი სტანდარტების ფონზე დღითი დღე მატულობს საფრთხე სეპარატიზმის სახით. მსოფლიომ უნდა გადაჭრას ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ, რისთვისაც მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებები არ კმარა. საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, განსაკუთრებით გაერომ, მკაცრად უნდა განსაზღვროს სამართლებრივი არსი თვითგამორკვევის უფლებისა, ცალსახად დააფიქსიროს, ვის ეკუთვნის ეს უფლება, რა სიტუაციაში და ვინ უნდა ისარგებლოს ამ უფლებით. უნდა მოისპოს ყოველგვარი კითხვის ნიშნები. საერთაშორისო სამართლის პოზიციებიდან სამართლიანი იქნება, თუ ეს ყველაფერი გადაწყდება ტერიტორიული მთლიანობის სასარგებლოდ. თუნდაც აფხაზეთის და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ინტეგრირება საქართველოში საპირწონედ დაედოს კოსოვოს პრეცედენტს და ამით აღდგეს ბალანსი საერთაშორისო ასპარეზზე. თანაც მაშინ, როდესაც გაეროს წესდების ავტორები „თვითგამორკვევის“ ცნების ჩამოყალიბებისას არ გულისხმობდნენ, რომ დამოკიდებული ხალხი დამოუკიდებლობა უნდა გამხდარიყვნენ [14].

დასკვნის სახით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მიუხედავად გაეროს, საერთაშორისო თანამეგობრობის მცდელობისა, თვითგამორკვევისა და ტერიტორიული მთლიანობის რეგულაციები მოაქციოს საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებში არაეფექტურია და სერიოზულ, შეიძლება ითქვას, მსოფლიოსთვის გადაუჭრელ პრობლემად რჩება. სიტუაცია კი ფეთქებადსაშიშაა და გლობალური საფრთხის „სუნი“ ასდის. ასეთ ვითარებაში, გაეროს კონსერვატიზმი, ვფიქრობთ, მიუღებელია და გაცილებით სწრაფი ზომების მიღებას საჭიროებს ვიდრე ეს დღეს ხდება. ერთი რამ ცხადია, შეიქმნა გარდაუვალი აუცილებლობა იმისა, რომ ამ და სხვა მსგავსი გლობალური პრობლემების ეფექტური რეგულაციებისათვის სიმძიმის ცენტრმა გაეროს უშიშროების საბჭოდან უნდა გადაინაცვლოს გენერალურ ასამბლეაში და სახელმწიფოთა უმრავლესობამ, და არა უშიშროების საბჭოს 5 ქვეყანამ, უნდა მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, მით უმეტეს, როცა პირდაპირ დაინტერესებას იჩენს და ზოგჯერ კონფლიქტის მხარედ ან თანამხარედ გამოდის უშიშროების საბჭოს წევრი, რისი მომსწრენიც გაგზნით 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ დაყოვნება კიდევ უფრო დაამძიმებს სიტუაციას მსოფლიოში.

ლიტერატურა

1. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. <http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml>.
2. International Covenant on Civil and Political Rights. <http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm>.
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. <http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm>.
4. Charter of the United Nations. <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml>.
5. <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/348/90/IMG/NR034890.pdf?OpenElement>.
6. mariam jiqia. "Right of self-determination vs. Territorial integrity".
7. International Covenant on Civil and Political Rights. <http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm>.
8. პიტერ მალანჩუკი. აკეპარტის თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი. 2005, გვ. 369.
9. ჯემალ გახოკიძე. რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ცნობის პოლიტიკურ-სამართლებრივი საკითხისათვის. საისტორიო ვერტიკალები. № 15.
10. იქვე.
11. ჯონი ხეცურიანი. ძიებანი ქართულ სამართალ-მცოდნეობაში. 2011, გვ.99.
12. იგივე, გვ. 100.
13. ჯემალ გახოკიძე. რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ცნობის პოლიტიკურ-სამართლებრივი საკითხისათვის. საისტორიო ვერტიკალები. № 15.
14. პიტერ მალანჩუკი. აკეპარტის თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი. 2005, გვ.357.

რეზიუმე

დღევანდელ რეალობაში, მომრავლებული ტერიტორიული დავების ფონზე, ძალზედ აქტუალურია ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპისა და თვითგამორკვევის უფლების, ერთი მხრივ თანაარსებობისა და ურთიერთდამოკიდებულების და, მეორე მხრივ, მათი დაპირისპირებისა და ურთიერთგამორიცხვის პრობლემა. ამიტომ, საინტერესოდ მივიჩნიეთ გაგვეჩილა ორივე პრინციპის სამართლებრივი რეგულაციები საერთაშორისო სამართალში და ამასთან დაკავშირებით გაეროსა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიდგომები.

გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მიუხედავად გაეროს,

საერთაშორისო თანამეგობრობის მცდელობისა, თვითგამორკვევისა და ტერიტორიული მთლიანობის რეგულაციები მოაქციოს საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებში არაფერქტურია და სერიოზულ, შეიძლება ითქვას, მსოფლიოსთვის გადაუჭრელ პრობლემად რჩება. სიტუაცია კი ფეთქებადსაშიშა და გლობალური საფრთხის „სუნი“ ასდის. ასეთ ვითარებაში, გაეროს კონსერვატიზმი, ვფიქრობთ, მიუღებელია და გაცილებით სწრაფი ზომების მიღებას საჭიროებს ვიდრე ეს დღეს ხდება. ერთი რამ ცხადია, შეიქმნა გარდაუვალი აუცილებლობა იმისა, რომ ამ და სხვა მსგავსი გლობალური პრობლემების ეფექტური რეგულაციებისათვის სიმძიმის ცენტრმა გაეროს უშიშროების საბჭოდან უნდა გადაინაცვლოს გენერალურ ასამბლეაში და სახელმწიფოთა უმრავლესობამ, და არა უშიშროების საბჭოს 5 ქვეყანამ, უნდა მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, მით უმეტეს, როცა პირდაპირ დაინტერესებას იჩენს და ზოგჯერ კონფლიქტის მხარედ ან თანამხარედ გამოდის უშიშროების საბჭოს წევრი, რისი მომსწრენიც გაგხდით 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ დაყოვნება კიდევ უფრო დაამძიმებს სიტუაციას მსოფლიოში და სულაც არ დაგვჭირდება დიდი ხნის ლოდინი, რომ იგი თავისი საშიშროებით ტერორიზმის და ნარკოტიკზმის გლობალურ საფრთხეთა რიგში დადგეს.

SUMMARY

In today's reality, on the background of territorial disputes, co-existence and resistance between principle of territorial integrity and rights of self-determination became very actual. Therefore, it is interesting to consider legal regulations of these two principles in international law and, also, approaches of United Nations and the other international community to this issue.

The regulations of Self-determination and territorial integrity are not strictly defined and it can be said, that it remains as unsolved problem for the world. In such situation, the conservatism of United Nations, we think, is unacceptable and urgent actions is necessity. One thing is clear, such global problems must consider General Assembly and not only UN Security Council. Majority of states, and not 5 countries of the Security Council, must make important decisions, especially, when a member of the Security Council has a direct interest and sometimes it is conflict side as it was in Russian - Georgian war in 2008. Once again, we note that the delay will complicate the situation in the world.